BORRADOR — PENDIENTE DE REVISIÓN LEGAL

Acuerdo de Tratamiento de Datos (DPA) — PivetTrack

Versión: 0.2 (borrador) — 4 de noviembre de 2026. **No rige hasta que lo firmen ambas partes.** Se pone a disposición para que el Cliente y sus asesores lo revisen.

Encargado: PIVET DIGITAL AUTOMATIONS LLC («Pivet»), sociedad de responsabilidad limitada organizada bajo las leyes del Estado de Florida, Estados Unidos.
Responsable: _____ (el «Cliente»).

> **Cómo se construyó.** Este borrador reúne en un solo documento lo que ya dicen la Política de Privacidad v1.2 («Política») y los Términos del Servicio v1.3 («Términos»), con la cita de cada origen. No agrega compromisos: lo que esos documentos no dicen tampoco está aquí.

---

1. Objeto y documentos que lo rigen

1.1. Este Acuerdo detalla las obligaciones de Pivet como encargado del tratamiento de los datos personales que viven en la instancia de PivetTrack del Cliente (Política §2 y §14).

1.2. La relación se rige por el SOW y el SLA firmados y, en lo que no regulan, por los Términos. En caso de conflicto entre estos, prevalecen el SOW y el SLA, en el orden que esos documentos establecen (Términos §1).

2. Roles

2.1. El Cliente es el responsable (*controller*) de los datos de su instancia. Pivet los trata por cuenta y según las instrucciones del Cliente, como encargado (*processor*) (Política §2; Términos §10).

2.2. Los datos que el Cliente ingresa son suyos (Términos §10).

2.3. Las personas que usan el Portal de Pedidos B2B son compradores del Cliente, no clientes de Pivet. Pivet no los elige, no los contacta por cuenta propia y no usa sus datos para ningún fin propio. El Cliente decide a quién da acceso, debe informar a sus compradores sobre el tratamiento de sus datos y contar con una base legal para ello, y es el destinatario de sus solicitudes (Política §2).

2.4. Este Acuerdo no cubre los datos que Pivet trata como responsable: visitantes del sitio www.raulpivet.com/pivettrack.html, personas que escriben para conocer el producto, y datos de contacto y facturación de los representantes del Cliente (Política §2).

3. Datos tratados

Categoría de personas	Datos	Origen
Usuarios internos del Cliente	Usuario, nombre y apellido, correo, rol, idioma, quién creó la cuenta, alta y último ingreso; contraseña sólo como *hash*; secreto del segundo factor, cifrado; códigos de respaldo	Política §3.1
Compradores del Portal B2B	Correo, nombre, idioma, Cliente al que pertenece la cuenta, alta, último ingreso y usuario que la dio de alta; contraseña sólo como *hash*; si usa segundo factor, su secreto cifrado y códigos de respaldo; pedidos que cargó o canceló	Política §3.2
Contactos que registra el Cliente	Clientes y proveedores: razón social, EIN, contacto, teléfono, correo y dirección. Destinatarios de traspasos: nombre, correo y teléfono	Política §3.3
Quien opera la instancia	Usuario y fecha y hora de cada documento y movimiento; bitácora de acciones administrativas con su IP	Política §3.4
Quien accede a la instancia	IP; de cada intento de inicio de sesión en el panel interno: usuario, IP, agente de usuario, ruta y hora; contador del Portal bajo huella SHA-256	Política §3.5
Integraciones	Identificador público de la credencial de API, secreto sólo como *hash* y, si se le asigna, huella del certificado de cliente; URL del webhook y su secreto cifrado; pedido recibido y contenido de cada notificación	Política §3.6
Destinatarios de correos operativos	Dirección de correo y nombre	Política §3.7

Finalidad: prestar el servicio contratado por el Cliente y proteger la seguridad de la plataforma (Política §3 y §4).

Lo que Pivet no hace: no vende ni alquila datos personales y no usa los datos de la instancia con fines publicitarios ni para fines propios (Política §3.11).

QuickBooks Online. Si el Cliente activa la integración, los datos que describe la Política §3.10 se envían a la empresa de QuickBooks del propio Cliente. Intuit no es un subencargado de Pivet: es un proveedor que el Cliente contrata y elige conectar (Política §3.10; Términos §4).

4. Ubicación y aislamiento

Cada Cliente tiene una instancia aislada, con un proyecto propio en Railway (aplicación) y uno en Supabase (base de datos PostgreSQL), que no comparte base de datos con ningún otro Cliente. Esos proyectos están en cuentas a nombre de Pivet. Los datos se alojan en los Estados Unidos: la aplicación en la región este de Railway y la base de datos en una región de EE. UU. de Supabase (Política §5; Términos §3).

5. Subencargados

5.1. Intervienen los siguientes (Política §6):

Proveedor	Para qué	Qué datos ve
Railway	Ejecutar la aplicación de cada instancia	Todo el tráfico de la aplicación y sus registros de servicio
Supabase	Base de datos PostgreSQL de cada instancia y sus respaldos	Todos los datos de la instancia
Resend	Correos transaccionales, en las instancias que lo tienen configurado	Destinatario, nombre y contenido de cada correo

5.2. Si Pivet suma un subencargado que trate datos de las instancias, lo avisará al correo de contacto registrado del Cliente con al menos treinta (30) días de anticipación (Política §6).

6. Seguridad

6.1. Pivet aplica, entre otras, estas medidas: contraseñas sólo como *hash*; segundo factor obligatorio para los roles administrativos; secretos del segundo factor y de los webhooks cifrados en la base de datos; secretos de API sólo como *hash*; límite de intentos y bloqueo temporal ante fuerza bruta; cierre de sesión por inactividad; cookies sólo por HTTPS; política de seguridad de contenido restrictiva; control de acceso por rol; y registro inmutable de movimientos y de acciones administrativas (Política §9).

6.2. La aplicación sólo atiende por HTTPS. El cifrado del almacenamiento de la base de datos depende de Supabase, según su documentación de seguridad vigente, y no es un compromiso propio de Pivet (Política §5).

6.3. Cada instancia tiene un respaldo automático diario que se conserva siete (7) días (Política §5; Términos §5).

6.4. Ningún sistema es infalible. La seguridad del acceso también depende de que cada usuario cuide sus credenciales (Política §9), y el Cliente responde por dar de alta y de baja a sus usuarios y por la custodia de sus credenciales (Términos §12).

7. Incidentes de seguridad

Si Pivet confirma una vulneración de seguridad en la infraestructura bajo su control que exponga datos del Cliente, se lo notificará en un plazo no mayor a setenta y dos (72) horas desde la confirmación. El Cliente, como responsable, decide la notificación a las personas afectadas, con la asistencia que razonablemente pida a Pivet (Política §11).

8. Solicitudes de las personas

Las solicitudes de acceso, rectificación, eliminación u otras se dirigen al Cliente. Si una persona escribe directamente a Pivet, Pivet traslada la solicitud al Cliente que corresponda y lo asiste en lo que pida para

responderla (Política §10).

Por diseño, los registros de movimientos y de auditoría no se modifican ni se eliminan, y las cuentas se desactivan en lugar de borrarse; por eso, la eliminación de algunos datos puede no ser posible mientras la instancia exista (Política §8 y §10; Términos §10).

9. Conservación, devolución y eliminación

9.1. Los datos de la instancia se conservan mientras el contrato esté vigente (Política §8).

9.2. Terminado el contrato, el Cliente dispone de treinta (30) días calendario para exportarlos con las herramientas del Software, derecho condicionado a que esté al día con sus pagos (Términos §10; Política §8).

9.3. Si el Cliente lo pide por escrito dentro de esos treinta (30) días, Pivet le entrega además, sin costo, una copia completa de su base de datos (volcado de PostgreSQL) (Términos §10; SLA §6.2).

9.4. Vencido el plazo, Pivet elimina la instancia y su base de datos, salvo que la ley exija conservarlas. Al eliminar el proyecto, Supabase borra también sus respaldos (Términos §10; Política §8; SLA §6.3).

9.5. Los registros de servicio de la infraestructura los conserva Railway durante siete (7) días, y las exportaciones grandes vencen a las 24 horas (Política §3.8 y §8).

10. Confidencialidad y responsabilidad

10.1. Cada parte mantiene la confidencialidad de la información no pública de la otra (Términos §14).

10.2. Este Acuerdo no modifica los límites de responsabilidad de los Términos §15 y del SLA.

11. Ley aplicable, idioma y avisos

11.1. Se rige por las leyes del Estado de Florida, con la jurisdicción de los tribunales con sede en el Condado de Miami-Dade (Términos §17).

11.2. Prevalece la versión en español (Términos §19).

11.3. Tratamos los datos conforme a las leyes de los Estados Unidos y del Estado de Florida que resulten aplicables, incluida la *Florida Information Protection Act*. Este Acuerdo no afirma el cumplimiento de ninguna otra norma en particular (Política §4).

11.4. Los cambios sustanciales en el tratamiento de los datos de las instancias se avisan al correo de contacto registrado con al menos treinta (30) días de anticipación (Política §15).

11.5. Contacto de Pivet: PIVET DIGITAL AUTOMATIONS LLC, Cutler Bay, FL 33189, Estados Unidos; raul@raulpivet.com (Política §13; Términos §20).

12. Aceptación

Por PIVET DIGITAL AUTOMATIONS LLC:

Nombre	_____
Cargo	_____
Firma	_____
Fecha	_____

Por el Cliente:

Razón Social	_____
Nombre	_____
Cargo	_____
Firma	_____
Fecha	_____